

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2856/2559

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายพีรพล สัมพันธ์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 212, มาตรา 213, มาตรา 225, มาตรา 226/3
วรรคสอง

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 81

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), มาตรา 66 วรรคสาม

เจ้าพนักงานตำรวจจับกุม ด. ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีน 1,570 เม็ด และอาวุธปืน ในระหว่างที่ ด. ถูกควบคุมตัวจำเลยที่ 4 โทรศัพท์สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก ด. ด.ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานตำรวจสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจาก ว. ให้จำเลยที่ 4 ว. ให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 นำเมทแอมเฟตามีนมาส่งให้ ด. เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีน 40,000 เม็ด แล้วขยายผลการจับกุมโดยให้สืบทำรวจเอก ท. ปลอมตัวเป็นลูกน้องของ ด. นำเมทแอมเฟตามีนไปส่งมอบให้จำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ให้จำเลยที่ 3 มารับเมทแอมเฟตามีนแทน การที่สืบทำรวจเอก ท. ส่งมอบกระเป๋าซึ่งภายในไม่มีเมทแอมเฟตามีนของกลางให้จำเลยที่ 3 คงเป็นเพราะเจ้าพนักงานตำรวจเกรงว่าจำเลยที่ 3 ซึ่งมารับเมทแอมเฟตามีนอาจแย่งชิงเมทแอมเฟตามีนของกลางจากสืบทำรวจเอก ท. ไปมากกว่าเหตุอื่น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หากใช่เป็นการแน่แท้เด็ดขาดว่าเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่จำเลยที่ 3 จะกระทำความผิดสำเร็จไม่ได้เพราะเหตุที่ไม่มีเมทแอมเฟตามีนที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจยึดได้ แต่เป็นกรณีที่อาจบรรลุผลได้ตามเจตนาของจำเลยที่ 3

ที่ต้องการนำเมทแอมเฟตามีนของกลางไป การกระทำของจำเลยที่ 3 จึงเป็นความ
ผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตาม ป.อ. มาตรา
80 ไม่ใช่พยายามกระทำความผิดที่ไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามมาตรา
81

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบ
ปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 3, 5, 8, 14 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83 และริบของกลาง

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การรับสารภาพฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย ส่วนข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 65 วรรคสอง, 66 วรรคสาม,
102 จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา
15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม, 102 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81
จำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15
วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม, 102 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81, 86
การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ฐานร่วมกันนำเมทแอมเฟตา

มีนเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย ให้ประหารชีวิต คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 52 (1) คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตลอดชีวิต ส่วนจำเลยที่ 3 เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 โดยวางโทษจำคุก 25 ปี และปรับ 500,000 บาท คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก 16 ปี 8 เดือน และปรับ 333,334 บาท และจำเลยที่ 4 จำคุก 16 ปี 8 เดือน และปรับ 333,334 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริมของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เมื่อลดโทษให้จำเลยที่ 3 หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก 16 ปี 8 เดือน และปรับ 333,333.34 บาท (ที่ถูก 333,333.33 บาท) หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกุมนายเด่นพงษ์หรือมอส ลูกน้องคนสนิทของนายศฤงคารหรืออุ๊บ ซึ่งเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากผู้ค้ายาเสพติดซึ่งอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยนำเข้าทางจังหวัดหนองคาย นายเด่นพงษ์ยอมให้ข้อมูลและร่วมมือใช้โทรศัพท์ติดต่อสั่งซื้อเมทแอมเฟ

ตามีนจากนางวันหรือวรรณ ผู้ค้ายาเสพติดชาวลาวโดยนัดหมายให้นำเมทแอมเฟตามีนมาส่งที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสบึงเจียง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 นางวันผู้ค้ายาเสพติดชาวลาวได้มอบหมายให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำเมทแอมเฟตามีนที่สั่งซื้อมาส่งยังจุดที่นัดหมาย พันตำรวจเอกทวีโรจน์ กับพวก จับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัสบึงเจียง พร้อมยึดได้เมทแอมเฟตามีน 40,000 เม็ด ซึ่งซุกซ่อนในรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บจ 2924 หนองคาย กับเงินสด 100,000 บาท และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เครื่อง จากตัวจำเลยที่ 1 ได้ยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมาวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 พันตำรวจโทเอกพงษ์ กับพวกจับกุมจำเลยที่ 3 ได้ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พร้อมยึดได้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซีวิก หมายเลขทะเบียน ศส 6810 กรุงเทพมหานคร เงินสด 800,000 บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 0 4114 8396 เงินสดอีก 100,000 บาท ในรถ และจับจำเลยที่ 4 ได้ที่อาคารวีพีเพลส ซอยอินทามาระ 44 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พร้อมโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 0 1616 8730 และตรวจค้นห้องพักของจำเลยที่ 4 ในอาคารดังกล่าวพบของกลางกัญชาจำนวนเล็กน้อย เงินสด 1,300,000 บาทเศษ สมุดบัญชีประมาณ 10 เล่ม สำเนาใบโอนเงิน 11 ฉบับ ตามบันทึกการตรวจค้น จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ปฏิเสธจึงเป็นอันฟังยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 กระทำความผิดโดยร่วมกันนำเมทแอมเฟตามีนเข้าในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย และจำเลยที่ 3 กระทำความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยที่ 3 ไม่เป็นความผิดเพราะขาดองค์ประกอบความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เนื่องจากไม่มีเมทแอมเฟตามีนส่งมอบให้แก่จำเลยที่ 3 นั้น เห็นว่า จำเลยที่ 3 ไม่ได้ฎีกาโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ การที่จำเลยที่ 4 ยกปัญหาดังกล่าวขึ้น

ฎีกาถือเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แทนจำเลยที่ 3 จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 ว่า จำเลยที่ 4 กระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมเบิกความสอดคล้องต้องกัน ทั้งต่างไม่เคยรู้จักกับจำเลยที่ 4 มาก่อน จึงย่อมไม่มีมูลเหตุที่พยานโจทก์ดังกล่าวจะแก้งเบิกความเพื่อปรักปรำจำเลยที่ 4 ให้ต้องรับโทษในทางอาญา เชื่อว่าต่างเบิกความไปตามความจริง ถึงแม้นายเด่นพงษ์พยานโจทก์จะเบิกความแตกต่างไปจากพยานโจทก์ดังกล่าว แต่คำเบิกความของนายเด่นพงษ์ซึ่งอ้างว่าจำเลยที่ 4 ติดต่อทางโทรศัพท์กับนายเด่นพงษ์เพื่อให้นายเด่นพงษ์แทงพนันฟุตบอลกับจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 4 ไม่เคยสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายเด่นพงษ์ขัดแย้งแตกต่างจากคำให้การในชั้นสอบสวนของนายเด่นพงษ์ตามคำให้การชั้นสอบสวนของนายเด่นพงษ์ ซึ่งให้การหลังจากถูกพันตำรวจโทเอกพงษ์กับพวกจับกุม โดยนายเด่นพงษ์ได้แจ้งเบาะแสแก่พันตำรวจโทเอกพงษ์เกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อต้องการลดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 ตามที่ได้รับคำแนะนำจากพันตำรวจโทเอกพงษ์โดยให้การยืนยันว่าจำเลยที่ 4 ติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเด่นพงษ์ซึ่งนายเด่นพงษ์สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนางวันผู้ค้ายาเสพติดซึ่งอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกทอดหนึ่งมาส่งให้แก่จำเลยที่ 4 จนนำไปสู่การจับกุมจำเลยที่ 1 และที่ 2 พร้อมยึดได้เมทแอมเฟตามีน 40,000 เม็ด ของกลางและจับกุมจำเลยที่ 3 พร้อมยึดได้เงิน 800,000 บาท ซึ่งจำเลยที่ 3 นำมาเพื่อชำระเป็นค่าเมทแอมเฟตามีนของกลางบางส่วน การที่นายเด่นพงษ์เบิกความในชั้นศาลปฏิเสธว่าจำเลยที่ 4 ไม่เคยสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเด่นพงษ์ คงมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือจำเลยที่ 4 ให้พ้นผิด เชื่อว่าคำให้การในชั้นสอบสวนของนายเด่นพงษ์เป็นความจริงยิ่งกว่าคำ

เบิกความในชั้นศาลจึงไม่ทำให้น้าหนักคำพยานโจทก์ปากอื่นเสียไป อีกทั้งคำให้การ
ในชั้นสอบสวนของนายเด่นพงษ์ กฎหมายมิได้ห้ามรับฟังโดยเด็ดขาดศาลย่อมนำคำ
ให้การชั้นสอบสวนของนายเด่นพงษ์มารับฟังประกอบหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ด้วย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 วรรคสอง และพระราช
บัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 ประกอบกับพันตำรวจเอกทวี
โรจน์และพันตำรวจโทเอกพงษ์กับพวกยึดได้สมุดบัญชีเงินฝากของนางบัวผันพร้อม
บัตรเบิกถอนเงินสด (เอ.ที.เอ็ม) ของนางบัวผันที่อยู่ในความครอบครองของนาง
พิสมัยที่จำเลยที่ 4 โอนเงินค่าเมทแอมเฟตามีนค้างชำระจำนวน 1,200,000 บาท ไป
ให้แก่นางวันผู้ค้ายาเสพติดชาวลาวแต่เงินดังกล่าวได้ถูกอายัดไว้ก่อนที่นางวัน ผู้ค้า
ยาเสพติดชาวลาวจะให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 นำเมทแอมเฟตามีนของกลางมาส่งมอบ
ให้นายเด่นพงษ์ ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสบึงเจียง อีกทั้งยังยึดได้โทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลข 0 1616 8730 ของจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเลยที่ 4 ใช้ใน
การติดต่อกับนายเด่นพงษ์เพื่อสั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนเป็นของกลาง และนัดส่งมอบ
เมทแอมเฟตามีนของกลางที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตแก่กัน และเมื่อพัน
ตำรวจเอกทวีโรจน์ พันตำรวจโทเอกพงษ์กับพวกจับกุมจำเลยที่ 3 พร้อมยึดได้เงิน
800,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเมทแอมเฟตามีนของกลางส่วนหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจ
อร์พาร์ค รังสิต ยังปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ได้แจ้งแก่พันตำรวจโทเอกพงษ์ในขณะนั้น
ทันทีว่า จำเลยที่ 3 ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 4 ให้มารับเมทแอมเฟตามีนของกลาง
จากนายเด่นพงษ์ ซึ่งในชั้นสอบสวนครั้งแรก จำเลยที่ 3 ก็ยังคงให้การว่าจำเลยที่ 3
และที่ 4 เคยร่วมกันค้าเมทแอมเฟตามีนหลายครั้ง โดยติดต่อซื้อจากนายเด่นพงษ์
วันเกิดเหตุจำเลยที่ 4 ว่ามีเมทแอมเฟตามีนแล้ว ให้จำเลยที่ 3 ติดต่อกับและรับเมทแ
มเฟตามีนดังกล่าวจากนายเด่นพงษ์ โดยจำเลยที่ 3 ให้การต่อหน้าพันตำรวจโทศิริ
เดช ทนายความซึ่งเป็นตัวแทนจากสภานายความให้มาร่วมฟังการสอบปากคำผู้
ต้องหาของพนักงานสอบสวนด้วยตามคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 3 ตามคำ

เบิกความของพันตำรวจโทศิริเดชไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้บังคับขู่เข็ญให้
จำเลยที่ 3 ให้การ ดังนี้จำเลยที่ 3 คงแจ้งต่อพันตำรวจโทเอกพงษ์เช่นนั้นไปตาม
ความจริง คิดเชื่อได้ว่า จำเลยที่ 4 สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเด่นพงษ์
และใช้ให้จำเลยที่ 3 มารับเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเด่นพงษ์ที่ห้างสรรพ
สินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตที่จำเลยที่ 4 นำสืบต่อผู้ว่า จำเลยที่ 4 เป็นเจ้ามือรับแทง
พนันฟุตบอล นายเด่นพงษ์เป็นลูกค้าย่านพนันฟุตบอลกับจำเลยที่ 4 เมื่อวันที่ 5
กรกฎาคม 2549 นายเด่นพงษ์ได้แทงพนันฟุตบอลกับจำเลยที่ 4 เป็นเงิน 250,000
บาท ปรากฏว่านายเด่นพงษ์แทงถูกคู่ฟุตบอลที่นายเด่นพงษ์เล่นพนันเป็นฝ่ายชนะได้
เงินจากจำเลยที่ 4 เป็นเงิน 225,000 บาท ตามอัตราต่อรองการเล่นพนันฟุตบอล แต่
ขณะนั้นจำเลยที่ 4 อยู่ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาจึงโทรศัพท์แจ้งให้จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็น
เจ้ามือรับแทงพนันฟุตบอลจ่ายเงินให้นายเด่นพงษ์แทนจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 4 ไม่เคย
สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเด่นพงษ์นั้น เห็นว่า แม้จำเลยที่ 4 มีจำเลย
ที่ 3 เป็นพยานเบิกความสนับสนุนคำเบิกความของจำเลยที่ 4 ว่า จำเลยที่ 4 เป็นเจ้า
มือพนันฟุตบอล มีนายเด่นพงษ์ เป็นลูกค้าย่านพนันฟุตบอลกับจำเลยที่ 4 แต่คำเบิก
ความของจำเลยที่ 3 ขัดแย้งแตกต่างจากคำให้การในชั้นสอบสวนครั้งแรกของจำเลย
ที่ 3 จึงไม่อาจรับฟังเอาความจริงจากคำเบิกความของจำเลยที่ 3 ได้ นอกจากนี้แล้ว
จำเลยที่ 4 หาได้มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบสนับสนุนให้เห็นจริงดังที่จำเลยที่ 4 อ้างไม่
อีกทั้งจำเลยที่ 4 ไม่เคยร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของพยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมจำเลย
ที่ 4 ว่าร่วมกันกลั่นแกล้งปรักปรำจำเลยที่ 4 เพื่อให้ลงโทษทางวินัยผิดวิสัยของ ผู้ถูก
กลั่นแกล้งจับกุม ข้ออ้างดังกล่าวของจำเลยที่ 4 ไม่สมเหตุผล ไม่อาจรับฟัง ส่วนที่
จำเลยที่ 4 อ้างมาในฎีกาว่า การที่จำเลยที่ 4 สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนจากนายเด
่นพงษ์ หากเป็นความจริงพันตำรวจเอกทวีโรจน์และพันตำรวจโทเอกพงษ์จะต้อง
บันทึกเทปไว้เป็นหลักฐานการไม่บันทึกเทปจึงเป็นข้อพิรุธนั้น เห็นว่า แม้พันตำรวจ
เอกทวีโรจน์และพันตำรวจโทเอกพงษ์จะไม่ได้บันทึกการสอบสวนระหว่างจำเลยที่ 4

และนายเด่นพงษ์ แต่พันตำรวจเอกทวีโรจน์และพันตำรวจโทเอกพงษ์ต่างได้ยื่น
จำเลยที่ 4 โทรศัพท์สั่งซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากนายเด่นพงษ์คำเบิกความ
ของพันตำรวจเอกทวีโรจน์และพันตำรวจโทเอกพงษ์ย่อมมีน้ำหนักรับฟังได้โดยหาจำ
ต้องบันทึกเทปคำพูดของจำเลยที่ 4 ไว้ไม่ และที่จำเลยที่ 4 อ้างมาในฎีกาว่า การโอน
เงิน 1,200,000 บาท เข้าบัญชีของนางบัวผันไปให้นางวันผู้ค้ายาเสพติดชาวลาว ไม่
ได้ฝากผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้งหมด และการที่ฝากเงินดังกล่าวไม่ใช่สถานที่เดียวกัน
ดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์จึงคลาดเคลื่อนไม่ชอบนั้น
เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่า มีการโอนเงิน 1,200,000 บาท เข้าบัญชีของนาง
บัวผันจริง และพันตำรวจโทณัฐนันท์ได้อายัดเงินดังกล่าวแล้วการฝากเงินโดยวิธีใด
และสถานที่ฝากเงินใด จึงหาใช่สาระสำคัญดังที่จำเลยที่ 4 อ้างมาในฎีกาไม่ ศาล
อุทธรณ์ย่อมนำหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวมารับฟังประกอบลงโทษจำเลยที่ 4 ได้
พยานหลักฐานของจำเลยที่ 4 ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จ
จริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 กระทำความผิดฐานพยายามมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่ายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่เห็นว่า การที่พันตำรวจเอกทวี
โรจน์และพันตำรวจโทเอกพงษ์มอบกระเป๋าสีดำให้สืบตำรวจโททวีศักดิ์ไปซึ่งภายใน
กระเป๋ามีเมทแอมเฟตามีนของกลาง คงเป็นเพราะเจ้าพนักงานตำรวจเกรงว่า
จำเลยที่ 3 ซึ่งมารับเมทแอมเฟตามีนของกลางอาจแย่งชิงเมทแอมเฟตามีนของ
กลางจากสืบตำรวจโททวีศักดิ์ไปได้มากกว่าเหตุอื่น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญ หาใช่เป็นการแน่แท้เด็ดขาดว่าเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่จำเลยที่ 3 จะกระทำความ
ผิดสำเร็จได้เพราะเหตุไม่มีเมทแอมเฟตามีนที่เจ้าพนักงานตำรวจจะตรวจค้นยึดได้
จริง แต่เป็นกรณีที่อาจบรรลุผลได้ตามเจตนาของจำเลยที่ 3 ที่ต้องการนำเอาเมทแอม
เฟตามีนของกลางไป การกระทำความผิดของจำเลยที่ 3 และที่ 4 จึงต้องปรับบท
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ไม่ใช่มาตรา 81 ปัญหาดังกล่าวแม้ไม่มีคู่
ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาล

ฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้อง โดยไม่แก้ไขได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 ถึงแม้จำเลยที่ 3 ไม่ได้ฎีกาขึ้นมา แต่การปรับบทเป็นการวางบทกำหนดโทษให้ถูกต้องถือเป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยไปถึงจำเลยที่ 3 ด้วยได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาเสพติด พ.ศ.2550 มาตรา 3 ฎีกาของจำเลยที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาญาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 และจำเลยที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาญาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 86 ส่วนโทษและนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมชาย สิ้นเกษม-ประทีป ดุลพินิจธรรมา-ทรงศิลป์ ธรรมรัตน์)

ศาลอาญา - นางประทุมพร กำเนิดฤทธิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายโสรัตน์ เพียรอนุกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 3211/2550

ต้น

หมายเหตุ